

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1379/2536

นายสุรัตน์ จันทกุล

โจทก์

ธนาคารออมสิน

จำเลย

ธนาคารออมสิน จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ความว่า จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลาง (ศาลจังหวัดเชียงราย) มีคำสั่งว่า
อุทธรณ์ของจำเลยเป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 ไม่รับอุทธรณ์

จำเลยเห็นว่า อุทธรณ์ที่ว่าศาลแรงงานกลางรับฟังข้อเท็จจริงนอกเหนือจากที่
โจทก์และจำเลยรับกันเป็นการวินิจฉัยคดีขัดต่อพยานหลักฐานที่ปรากฏในสำนวน
เป็นปัญหาข้อกฎหมายโปรดมีคำสั่งรับอุทธรณ์ของจำเลยด้วย

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 156)

ศาลแรงงานกลาง (ศาลจังหวัดเชียงราย) พิจารณาให้จำเลยคืนเงินจำนวน
301,293.83 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินจำนวน
176,762.80 บาทนับแต่วันฟ้อง (วันที่ 25 ตุลาคม 2534) และในต้นเงิน
จำนวน124,531.03 บาท นับแต่วันมีคำพิพากษา (วันที่ 30 มีนาคม 2536)เป็นต้นไป
จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ยกฟ้องแย้งจำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่
รับดังกล่าว(อันดับ 146)

จำเลยยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 154)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่าโจทก์มิได้ประมาทเลินเล่อโดยพิเคราะห์จากข้อเท็จจริงต่าง ๆ ดังปรากฏรายละเอียดในคำพิพากษา จำเลยอุทธรณ์ว่าโจทก์ประมาทเลินเล่อโดยยกข้อเท็จจริงตามคำวินิจฉัยของศาลแรงงานกลางเพียงบางประการและยกข้อเท็จจริงที่จำเลยมิได้ให้การไว้ว่าเป็นการกระทำที่ถือว่าโจทก์ประมาทเลินเล่อมาเป็นเหตุผลว่าโจทก์ประมาทเลินเล่อ อุทธรณ์ของจำเลยจึงเป็นการโต้แย้งดุษฎีพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลาง เป็นการอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 ที่ศาลแรงงานกลางไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยนั้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่าโจทก์มิได้ประมาทเลินเล่อโดยพิเคราะห์จากข้อเท็จจริงต่าง ๆ ดังปรากฏรายละเอียดในคำพิพากษา จำเลยอุทธรณ์ว่าโจทก์ประมาทเลินเล่อโดยยกข้อเท็จจริงตามคำวินิจฉัยของศาลแรงงานกลางเพียงบางประการและยกข้อเท็จจริงที่จำเลยมิได้ให้การไว้ว่าเป็นการกระทำที่ถือว่าโจทก์ประมาทเลินเล่อมาเป็นเหตุผลว่าโจทก์ประมาทเลินเล่อ อุทธรณ์ของจำเลยจึงเป็นการโต้แย้งดุษฎีพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลาง เป็นการอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 ที่ศาลแรงงานกลางไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยนั้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(ชวลิต พรายภู-ประวิทย์ ขัมภรัตน์-พรชัย สมรรถเวช)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ